



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KINAN SUBAKTIAR bin RUKIONO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Maret 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Keputran Kejambon Gg. II No. 111 RT/RW 08/12, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2026 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SPRINT.KAP/123/II/RES.4.2/2026/Satresnarkoba tanggal 21 Februari 2026;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2026 sampai dengan tanggal 15 Maret 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2026 sampai dengan tanggal 24 April 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2026 sampai dengan tanggal 04 Mei 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2026 sampai dengan tanggal 04 Mei 2026;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan tanggal 19 Juli 2026;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **R. Arif Budi Prasetyo, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum dari kantor hukum "OBH TARUNA INDONESIA" beralamat di jalan Dukuh Pakis 6B No. 64 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 April 2026 No. 691/Pid.Sus/2026/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 21 April 2026 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 21 April 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KINA SUBAKTIAR Bin RUKIONO bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI No. 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang wajib dibayar dalam kurun waktu 1 (satu) bulan apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan penjara pengganti selama 56 (lima puluh enam) hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,080$ gram, $\pm 0,072$ gram, $\pm 0,080$ gram, $\pm 0,073$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,073$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,077$ gram, $\pm 0,152$ gram dengan berat total netto $\pm 1,113$ gram
 - Sisa Labfor dengan nomor 04538 / 2026 / NNF dikembalikan Berat Netto $\pm 0,062$ gram.
 - Sisa Labfor dengan nomor 04539 / 2026 / NNF dikembalikan Berat Netto $\pm 0,058$ gram.
 - Sisa Labfor dengan nomor 04540 / 2026 / NNF dikembalikan Berat Netto $\pm 0,049$ gram.
 - Sisa Labfor dengan nomor 04541 / 2026 / NNF dikembalikan Berat Netto $\pm 0,059$ gram.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Labfor dengan nomor 04542 / 2026 / NNF dikembalikan Berat Netto $\pm 0,052$ gram.
- Sisa Labfor dengan nomor 04543 / 2026 / NNF dikembalikan Berat Netto $\pm 0,062$ gram.
- Sisa Labfor dengan nomor 04544 / 2026 / NNF dikembalikan Berat Netto $\pm 0,051$ gram.
- Sisa Labfor dengan nomor 04545 / 2026 / NNF dikembalikan Berat Netto $\pm 0,069$ gram.
- Sisa Labfor dengan nomor 04546 / 2026 / NNF dikembalikan Berat Netto $\pm 0,055$ gram.
- Sisa Labfor dengan nomor 04547 / 2026 / NNF dikembalikan Berat Netto $\pm 0,082$ gram.
- Sisa Labfor dengan nomor 04548 / 2026 / NNF dikembalikan Berat Netto $\pm 0,067$ gram.
- Sisa Labfor dengan nomor 04549 / 2026 / NNF dikembalikan Berat Netto $\pm 0,051$ gram.
- Sisa Labfor dengan nomor 04550 / 2026 / NNF dikembalikan Berat Netto $\pm 0,136$ gram.

- 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah sekrop plastik;
- 1 (satu) buah tempat permen Milton;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A17 warna biru No IMEI 1 : 868765065493552 IMEI 2 : 868765065493545 No WA 0895806978811;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

_Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa KINAN SUBAKTIAR Bin RUKIONO pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2026 bertempat di Jl. Juanda Sidoarjo berdasarkan pasal 165 ayat (2) KUHP tempat tinggal terdakwa kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari jumat tanggal. 20 Februari 2026 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa membuka akun media sosial Tik-Tok dengan nama Karyawan Tuhan kemudian terdakwa DM dan pesan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian oleh akun media sosial Tik-Tok dengan nama Karyawan Tuhan dihargai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa disuruh transfer ke rekening UOB an M. FAJRI milik akun media sosial Tik-Tok dengan nama Karyawan Tuhan kemudian terdakwa transfer dengan menggunakan aplikasi CIBANK milik terdakwa yang berada di HP terdakwa, setelah itu terdakwa disuruh menunggu dan tidak lama kemudian terdakwa diberikan titik lokasi sharelock dan foto barang berupa sabu di ranjau di Jl. Juanda Sidoarjo kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu terdakwa bawa pulang
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) poket dengan menggunakan alat berupa scrop plastik dan plastik klip, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi HARI SANTOSO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu pada tanggal 21 Februari 2026 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jl. Lasem Barat No. 50 Kota Surabaya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,080$ gram, $\pm$

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,072 gram, $\pm$ 0,080 gram, $\pm$ 0,073 gram, $\pm$ 0,088 gram, $\pm$ 0,073 gram, $\pm$ 0,100 gram, $\pm$ 0,086 gram, $\pm$ 0,077 gram, $\pm$ 0,152 gram dengan berat total netto $\pm$ 1,113 gram, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah tempat permen Milton, 1 (satu) buah Handphone OPPO A17 warna biru No IMEI 1 : 868765065493552 IMEI 2 : 868765065493545 No WA 0895806978811, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 dengan Nomor : 01722 / NNF/ 2026, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 04538 / 2026 / NNF s/d 04550 / 2026 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto keseluruhan kurang lebih $\pm$ 1,113 gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa KINAN SUBAKTIAR Bin RUKIONO pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2026 bertempat di Jl. Lasem Barat No. 50 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi HARI SANTOSO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu pada tanggal 21 Februari 2026 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jl. Lasem Barat No. 50 Kota Surabaya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,080$ gram, $\pm 0,072$ gram, $\pm 0,080$ gram, $\pm 0,073$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,073$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,077$ gram, $\pm 0,152$ gram dengan berat total netto $\pm 1,113$ gram, 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop plastik, 1 (satu) buah tempat permen Milton, 1 (satu) buah Handphone OPPO A17 warna biru No IMEI 1 : 868765065493552 IMEI 2 : 868765065493545 No WA 0895806978811, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 dengan Nomor : 01722 / NNF/ 2026, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 04538 / 2026 / NNF s/d 04550 / 2026 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih $\pm 1,113$ gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi HARI SANTOSO,menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2026 jam 01.00 WIB bertempat didalam rumah yang beralamat di jalan Lasem Barat No. 50 Surabaya;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastic klip yang berisikan serbuk putih dan dari keterangan Terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam bekas permen milton, satu buah buku catatan penjualan narkoba, sebuah skrop plastic, sebuah handphone merk Oppo A-17 warna biru berserta nomor simcardnya;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli melalui akun tik-tok atas nama Karyawan Tuhan yang dibelinya pada hari Jumat tanggal 20 februari 2026 sekitar jam 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk menyerahkan dengan cara diranjau di jalan Juanda Sidoarjo sedang uang pembelian dibayarkan melalui transfer;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari Karyawan Tuhan tersebut dengan cara yang sama yang tujuannya untuk dijual Kembali dengan terlebih dibagi perpaket dengan berat dan harga yang berbeda;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa serbuk putih tersebut telah dilakukan penimbangan dan seluruhnya mempunyai berat $\pm$ 1,113 gram dan dari keterangan terdakwa barang bukti yang disita berupa sabu termasuk sisa dari pembelian sebelumnya;
- Bahwa, terhadap serbuk putih tersebut juga telah dilakukan test labkrim dan disimpulkan serbuk putih tersebut mengandung zat methamfetamina termasuk narkoba golongan I;

2.Saksi ELDA PUTRA MAULANA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bersama satu team Satresnarkoba Polrestaes Surabaya yaitu saksi Hari Santoso pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2026 sekitar jam 01.00 malam hari telah melakukan penangkaan terhadap Terdakwa setelah dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 13 paket plastik klip narkoba jenis sabu, sebuah skrop plastik, buku catatan tentang penjualan narkoba dan sebuah handphone merk Oppo yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan team Satresnarkoba telah menerima informasi dari masyarakat tentang kegiatan Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa sabu tersebut dia beli dari akun Tik-Tok dengan nama Karyawan Tuhan dan pembelian dilakukan transfer dan ranjau pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli dari Karyawan Tuhan tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan hal itu terbukti dari buku catatan tentang penjualan narkoba yang telah disita pula, dan dalam melakukan perbuatan nya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berhak memberikan izin;
- Bahwa, terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket serbuk putih telah dilakukan test labkrim dan benar adanya serbuk putih tersebut mengandung zat methamfetamina termasuk anrkotika golongan I, dan seluruhnya mempunyai berat netto $\pm$ 1.115 gram;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa sebelum pembelian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Febrauri 2026 dia pernah juga membeli dengan cara yang sama yaitu pembayaran melalui transfer dan penyerahan barang dengan cara di ranjau, dan barang bukti yang disita ada juga sisa dari pembelian narkoba jenis sabu sebelumnya;

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian team Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2026 sekira pukul 01.00 WIB malam menjelang pagi di dalam rumah yang beralamatkan Jl. Lasem Barat No. 50 Surabaya dan penggeledahan dilakukan dirumah jalan Sidokapasan Gg.1 No.14 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa, kemudian telah ditemukan 13 (tiga belas) paket plastic klip kecil narkoba jenis sabu, yang sebelumnya telah Terdakwa beli dari akun Tik-Tok dengan nama Karyawan Tuhan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual Kembali dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk dipakai sendiri juga;
- Bahwa, sebelum pembelian di hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 Terdakwa juga sudah pernah membeli dari akun Tik-Tok tersebut dan untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sebelumnya telah berhasil Terdakwa jual Kembali namun ada sisa yang kemudian disita oleh polisi Bersama dengan pembelian sabu yang terakhir;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa melanggar hukum sehingga Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, dan sebelum perkara ini Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penggeledahan polisi telah menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastic narkotika jenis sabu, sebuah skrop plastic yang Terdakwa gunakan untuk membagi sabu yang telah Terdakwa beli, sebuah buku untuk mencatat penjualan dan pihak yang membeli juga sebuah handphone merk Oppo yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa juga menyaksikan pada waktu penimbangan barang bukti yang telah disita oleh para saksi dan waktu itu Terdakwa diberitahu berat seluruhnya ± 1.115 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Sebuah bekas tempat permen Milton yang didalamnya terdapat 13 paket serbuk putih dengan berat netto ± 1.115 gram, dengan masing-masing berat tiap pakatnya 0,087 gram, 0,070 gram, 0,075 gram, 0,080 gram, 0,072 gram, 0,080 gram, 0,073 gram, 0,088 gram, 0,073 gram, 0,100 gram, 0,086 gram, 0,077 gram dan 0,152 gram;
2. 1 (satu) potong skrop terbuat dari pipet/sedotan plastic warna putih;
3. Sebuah buku catatan tentang penjualan dan nama-nama pembeli narkotika jenis sabu;
4. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A-17 warna biru beserta nomor sim cardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 telah membeli narkotika jenis sabu melalui akun Tik-Tok atas nama Karyawan Tuhan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara ditransfer ke nomor rekening yang telah ditentukan dan penyerahan barang dengan cara diranjau yaitu di Jalan Juanda Sidoarjo;
- Bahwa, benar dari informasi masyarakat atas perbuatan Terdakwa selanjutnya team Satresnarkoba dari Polresta Surabaya telah melakukan pemantauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tepat pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2026 sekitar jam 01.00 pagi telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi didalam rumah di jalan lasem Barat No. 50 Surabaya, dan berlanjut dilakukan penggeledahan didalam rumah yang beralamat di jalan Sidokapasan Gg.I No.14 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya, dan dari penggedahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastic klip serbuk putih, sebuah atau satu potong skrop terbuat dari pipet plastic warna putih, buku catatan yang berisis catatan nama-nama pembeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan sebuah handphone merk Opp A-17 warna biru beserta nomor simcardnya;

- Bahwa, benar terhadap barang bukti serbuk putih telah dilakukan test labkrim dan disimpulkan serbuk putih tersebut mengandung zat methamfetamina termasuk narkotika golongan I yang mempunyai berat netto seluruhnya 1.115 gram;
- Bahwa, benar tujuan terdakwa membeli narkotika melalui akun Tik-Tok atas nama Karyawan Tuhan tersebut untuk dijual Kembali dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan, dengan cara dijual secara paketan dengan berat dan harga yang berbeda, dan sebelumnya pembelian dihari Jumat Terdakwa telah pula membelinya dan sudah berhasil dijualnya, sedang sisa pembelian sebelumnya telah disita oleh para saksi Bersama dengan pembelian dihari Jumat tanggal 20 Februari 2026 tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan membeli dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa, benar pada tahun 2001 Terdakwa pernah dihukum dan menjalani pidana di Lapas Madiun Baru dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum dan di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama KINAN SUBAKTI bin RUKIONO dipersidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para saksi yang melakukan penangkapan, sehingga Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan subyek hukum dipersidangan ini atau tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa didepan sidang Terdakwa menunjukkan orang yang sehat jasmani dan rohani hal ini terbukti pada waktu dipersidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan bahkan dapat menyampaikan kronologis kejadian sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan hari ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan didalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif dalam arti apabila satu perbuatan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap unsur pertama ini telah terbukti, dengan demikian untuk terbuhtinya unsur ini tidak harus perbuatan atau tindakan sebagaimana unsur ini telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara “unsur tanpa hak atau melawan hukum” di sini sifatnya alternatif. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif, maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur “tanpa hak” yang terbukti ataukah unsur “melawan hukum” yang terbukti. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif, artinya keduanya harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, atau dapat pula diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas yang tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (melanggar hukum / melawan hukum);

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Elda Putra Maulana dan saksi Hari Santoso anggota team Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2026 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan Jl. Lasem Barat No.50 Kota Surabaya oleh karena pada waktu dilakukan pengeledahan didalam rumah jalan lasem barat No.50 Surabaya telah ditemukan 13 (tiga belas) paket plastic klip narkotika jenis sabu, sebuah skrop plastic, buku catatan nama-nama pembeli sabu dan sebuah handphone merk Oppo yang didalamnya terdapat percakapan tentang transaksi narkotika jenis sabu dan diakui oleh Terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya terdakwa membeli melalui akun Tik-Tok atas nama Karyawan Tuhan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkannya dilakukan pemecahan menjadi beberapa paket sabu yang tujuannya hendak dijual Kembali;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara membayar harga sabu melalui transfer ke nomor rekening UOB atas nama M.Fajri milik akun social media Tik-Tok dan setelah membayar maka Terdakwa akan diberi tahu tempat ranjau barang yang harus diambil oleh Terdakwa, yang pada waktu pembelian pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 tersebut barang diranjau di jalan Juanda Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya satu plastic klip narkoba jenis sabu tersebut sesampai di rumah Terdakwa telah dibagi menjadi beberapa poket dengan tujuan akan dijual kembali dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dari satu gram sabu tersebut kalau terjual habis Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, dia telah berhasil menjual beberapa poket narkoba jenis sabu yang dia miliki sebagaimana dari catatan para pembeli dibuka catatan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, disamping itu dari rekaman komunikasi di handphone Terdakwa juga adanya komunikasi tentang pembelian sabu antara Terdakwa dengan Karyawan Tuhan, maupun komunikasi Terdakwa dengan para pembeli;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat netto keseluruhan $\pm$ 1.115 gram menurut keterangan Terdakwa adalah sabu yang dibelinya dihari Jumat tanggal 20 februari 2026 dan sisa sabu yang dibeli sebelumnya yang belum terjual habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari atas barang bukti narkoba jenis sabu merupakan barang yang terlarang dan perolehannya harus seizin dari instansi yang berhak memberikan izin untuk mendapatkan narkoba begitu juga dengan penggunaannya telah ditentukan didalam undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Terdakwa bahwa dia selama ini tidak mempunyai pekerjaan tetap dan berpendidikan SD Tamat dan tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan dan keberadaan narkoba ada pada Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berhak memberikan izin disamping itu keberadaan narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa telah dibeli dari seseorang yang tidak berhak menjualnya karena juga tidak ada izin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur kedua dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 telah terbukti pula dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut yuridisnya dan sependapat dengan Penuntut Umum tentang tindakan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pidana yang dimohonkan oleh karena kooperatif dipersidangan dan menyesal atas perbuatannya disamping itu terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Advokad Terdakwa tidak menyangkut masalah yuridisnya sehingga atas pembelaan Advokad Terdakwa dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal meringankan didalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing 0,062 gram, 0,058 gram, 0,049 gram, 0,059 gram, 0,052 gram, 0,062 gram, 0,051 gram, 0,069 gram, 0,055 gram, 0,082 gram, 0,067 gram, 0,051 gram dan 0,136 gram merupakan barang terlarang yang kepemilikannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan sebuah bekas tempat permen milton tempat menyimpan narkoba jenis sabu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, begitu juga dengan satu potong skrop terbuat dari sedotan plastik yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatannya maka disita pula untuk dimusnahkan, begitu juga dengan buku catatan tentang transaksi narkoba jenis sabu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah handphone merk Oppo A-17 warna biru meskipun telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi sehubungan dengan transaksi narkoba baik sewaktu membeli maupun menjual atau dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena atas handphone merk Oppo A-17 tersebut mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara untuk dilelang dan uang hasil lelang masuk kas negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkoba, khususnya di Kota Surabaya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KINAN SUBAKTIAR bin RUKIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah bekas tempat permen Milton;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) poket palstik klip narkotika jenis sabu, masing-masing dengan berat netto $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,049$ gram, $\pm 0,059$, $\pm 0,052$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,051$ gram, $\pm 0,069$ gram, $\pm 0,055$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,051$ gram dan $\pm 0,136$ gram atau jumlah netto keseluruhan $\pm 1,115$ gram;
- Sebuah skrop terbuat dari pipet plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Sebuah handphone merk Oppo Type A-17 warna biru dengan nomor simcard-nya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, oleh kami : Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Damang Anuboowo, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Advokad/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2026/PN Sby